

UI Appeal Board, ALJ SECTION
450 S. SALINA ST., 3d FL, RM 301
SYRACUSE NY 13202

STATE OF NEW YORK
**UNEMPLOYMENT INSURANCE
APPEAL BOARD**
ADMINISTRATIVE LAW JUDGE SECTION
Phone: (315) 479-3380
Fax: (315) 479-3418
www.labor.ny.gov/ui-appeal



PAYCHEX
PO BOX 2000
HENRIETTA NY 14467-2000

Notice of Unemployment Insurance Hearing Notificación de audiencia sobre Seguro por Desempleo

Date Of This Notice: January 22, 2020

In the matter of:

KIMBERLY SCHLAFFER

ALJ Case No: 120-00329

S.S.N. or E.R.No.: xxx-xx-3871

Time of Hearing: 8:00 AM ET

Date of Hearing: Wednesday February 5, 2020

You are hereby notified to appear by Telephone
and you will be called at: (585) 336-7600

**You must arrive on time or you may not be heard.
Usted tiene que llegar a la hora programada o su
audiencia podría no llevarse a cabo.**

Before:

Herbert Fowler

Administrative Law Judge

See page 3 for the purpose of this hearing.

Lea la página 3 para averiguar el motivo de esta audiencia.

ER REP

Please look on the reverse side for additional information.

Keep this notice and bring it to hearing.

Page

1

Sírvase leer el reverso para obtener información adicional.

Guarde esta notificación y tráigala consigo a la audiencia.

AB-666 (07/13)

Notice of Unemployment Insurance Hearing
Notificación de audiencia sobre Seguro por Desempleo

KIMBERLY SCHLAFER
121 MARION ST
ROCHESTER NY 14610-1116

THE KL GROUP INC
DBA JOHNSTONE SUPPLY
95 HALSTEAD STREET
ROCHESTER NY 14610

PAYCHEX
PO BOX 2000
HENRIETTA NY 14467-2000

If any of the information listed above is incorrect please provide the correct information by writing or faxing the office listed at the top of page 1.

Si la información anterior está incorrecta, sírvase suministrar la información correcta por escrito o por fax a la oficina indicada en la parte de arriba de la página 1.

Please look on the next page for additional information.

Page.
2

Sírvase pasar a la siguiente página para obtener información adicional.

AB-666 (07/13)

STATE OF NEW YORK
UNEMPLOYMENT INSURANCE
APPEAL BOARD
ADMINISTRATIVE LAW JUDGE SECTION
Phone: (315) 479-3380
Fax: (315) 479-3418
www.labor.ny.gov/ui-appeal



Notice of Unemployment Insurance Hearing
Notificación de audiencia sobre Seguro por Desempleo

In the Matter of:
KIMBERLY SCHLAFFER

ALJ Case No: 120-00329

S.S.N. or E.R.No. xxx-xx-3871

ASO SYRACUSE

How the parties will appear:
Como comparecerán las partes:

The CLAIMANT will be called at: (585) 737-5931

The EMPLOYER will be called at: (585) 482-8000

The EMPLOYER REPRESENTATIVE will be called
at: (585) 336-7600

If any of the information listed above is incorrect please provide the correct information by writing or faxing the office listed at the top of page 1.

Si la información anterior está incorrecta, sírvase suministrar la información correcta por escrito o por fax a la oficina indicada en la parte de arriba de la página 1.

PURPOSE OF HEARING:

To determine the following issue(s):

120-00329 Employer's objection to claimant's entitlement.

120-00329 Employer's Application to Reopen Case No. _____

120-00329 Employer's untimely and/or inadequate protest of charges based on misconduct or voluntary quit.

PROPÓSITO DE LA AUDIENCIA:

Determinar el / los siguiente(s) tema(s):

120-00329 Objecion del patrono al derecho del reclamante.

120-00329 Peticion del Patron para Reabrir el Caso # _____

120-00329 Queja inoportuna o inadecuada del empleador por cargos por mala conducta o renuncia voluntaria.

REVIEWING YOUR FILE:

You can review your case file Monday through Friday between the hours of 08:30 AM and 04:00 PM at:

450 S. SALINA ST., 3d FL, RM 301 SYRACUSE NY 13202

Please look on the reverse side for additional information.

Keep this notice and bring it to hearing.

Page
3

Sírvase leer el reverso para obtener información adicional.

Guarde esta notificación y tráigala consigo a la audiencia.

AB-666 (07/13)

It is recommended that you review your file prior to the day of the hearing. The file is also available for review on the day of the hearing. To review your file on the day of the hearing, please arrive at least 30 minutes before your hearing.

REVISIÓN DE SU EXPEDIENTE

Puede revisar el expediente de su caso de lunes a viernes de 08:30 AM a 04:00 PM en

450 S. SALINA ST., 3d FL, RM 301 SYRACUSE NY 13202

Le recomendamos que revise su expediente antes del día de la audiencia. También podrá revisar su expediente el día de la audiencia. Si desea revisar su expediente el día de la audiencia, le recomendamos que llegue por lo menos 30 minutos antes de la hora programada para la audiencia.

Documents You Should Bring To the Hearing or Mail/Fax If the Hearing Is By Telephone:

- 1) This notice.
- 2) Any documents that you believe will help explain your case.
- 3) Please provide at the hearing an original copy and two photocopies of each document you intend to offer into evidence. For those parties participating by telephone, you should fax/mail photocopies of all of the documents you intend to offer into evidence to the hearing office and to all parties at least 3 days before your scheduled hearing.

Documentos que debe llevar consigo a la audiencia o que debe enviar por correo o por fax si la audiencia se realiza por teléfono:

- 1) Este aviso.
- 2) Todo documento que usted crea le ayudará a explicar su caso.
- 3) En la audiencia, suministre una copia original y dos fotocopias de cada uno de los documentos que presentará como pruebas. Las partes que comparecen por vía telefónica, les sugerimos mandar por fax o por correo copias de todos los documentos que presentarán como pruebas ante la oficina de audiencias y ante todas las partes, con por lo menos, 3 días de anticipación a la fecha programada de la audiencia.

Please look on the next page for additional information.
Sírvese pasar a la siguiente página para obtener información
adicional.

Instructions: IT IS IMPORTANT THAT YOU PARTICIPATE IN THIS HEARING

Claimant: If the Judge reduces or denies benefits, you may have to repay benefits you have already received.

Employer: If a decision results in new or increased benefits, these benefits will be charged to your unemployment insurance account.

IF YOU NEED REPRESENTATION

You have the right to be represented at your hearing by anyone you choose. If you want a representative but have not yet found one, you may try to find one from the list of representatives that you received with your Notice of Receipt of Hearing Request. The list is online at www.labor.ny.gov/ui-appeal. Click on Resources, then click on List of Attorneys and Authorized Agents. If you are having problems finding the list or have no access to the internet, call the number listed on the first page of this Notice promptly.

WITNESSES

It is important that you appear at the hearing and bring with you all witnesses who actually saw or heard what happened. While second-hand (hearsay) testimony will be considered, it will not be given the same weight as eyewitness testimony.

SUBPOENAS

If you cannot get a witness to testify or do not have a copy of a document you wish to show the Judge, you can ask the Judge at the hearing for a subpoena. The Judge will determine if the subpoena is necessary.

ADJOURNMENTS AND REOPENINGS

If you cannot attend the scheduled hearing, you may request a change of date. Hearings are adjourned or postponed only if the judge approves the request. The judge will decide whether your reason meets legal standards. If you request an adjournment, do so as soon as possible in writing or, if there is not enough time, by telephone. Fax and phone numbers are listed on the first page of this Notice. If the judge denies your request, the hearing will be held as scheduled.

If you do not attend the hearing and the outcome is not in your favor, you may apply to reopen your case. Apply in writing within a reasonable time. There will be a new hearing scheduled to decide if you had a good reason to miss your hearing, and whether you will be allowed to reopen your case. If there were prior hearings where testimony was taken and you did not appear, you should listen to those hearings before the next hearing date. Contact the hearing office listed on this notice to make those arrangements.

PHONE HEARINGS

If you have been directed to appear for this hearing by telephone, a landline is best. The judge's phone number is restricted. Remove any blocks on your phone so you receive the judge's call at the time of the hearing. Check to see that your direct phone number and any extension appear on the Notice of Hearing. If the phone number or extension is incorrect immediately contact this office by phone or by fax.

INTERPRETERS:

If you filed your Unemployment Insurance Claim in a foreign language, an interpreter will automatically be provided for you at the hearing. If you filed a claim in English but need help speaking or understanding English, you must request that an interpreter be provided for you at the hearing. Call the phone number listed on the first page of this Notice as soon as possible to request an interpreter.

CONTINUE TO CERTIFY WEEKLY

If you are still unemployed and continuing to seek benefits, you must continue to certify for benefits weekly as instructed when you filed your claim.

Please look on the reverse side for additional information.

Keep this notice and bring it to hearing.

Page

Sírvase leer el reverso para obtener información adicional.

5

Guarde esta notificación y tráigala consigo a la audiencia.

AB-666 (07/13)

Instrucciones: SU PRESENCIA EN ESTA AUDIENCIA ES IMPORTANTE

Reclamante: si el juez reduce o deniega sus beneficios, se le podrá pedir reintegrar el monto de todo beneficio ya recibido.

Empleador: si la decisión adoptada tiene como resultado una nueva emisión o incremento de beneficios, dichos beneficios se acreditarán a su cuenta de seguro de beneficios por desempleo.

REPRESENTANTES

Usted tiene el derecho de nombrar una persona de su elección para que lo represente en la audiencia. Si desea nombrar un representante pero todavía no ha elegido uno, le sugerimos seleccionar uno de la lista de representantes que recibió junto con la Notificación de Recibo de Petición de Audiencia. La lista la puede ver en línea en www.labor.ny.gov/ui-appeal. Haga clic en Recursos y luego clic en Lista de Abogados y Agentes Autorizados (List of Attorneys and Authorized Agents). Si no puede encontrar la lista o no tiene acceso al internet, marque inmediatamente el número de teléfono señalado en la primera página de esta notificación.

TESTIGOS

Es importante que se presente a la audiencia y traiga consigo los testigos que vieron u oyeron lo que ocurrió. Si bien el testimonio de oídas se toma en cuenta, no tendrá el mismo peso que el testimonio ocular.

CITACIONES JUDICIALES

Si no le es posible presentar el testimonio de un testigo o no tiene la copia de un documento que desea presentar como prueba, le puede solicitar al juez durante la audiencia que emita una citación judicial. El juez decidirá si la citación judicial es pertinente.

POSTERGACIONES Y REAPERTURAS

Si no puede asistir a la audiencia programada, puede solicitar un cambio de fecha. Las audiencias se aplazan o postergan solamente si el juez lo aprueba. El juez decidirá si el motivo que usted plantea cumple con los requisitos establecidos por ley. Si solicita una postergación, hágalo lo antes posible por escrito; si no hay suficiente tiempo, hágalo por teléfono. El número de fax y número de teléfono aparecen en la primera página de esta notificación. Si el juez deniega su petición, la audiencia se llevará a cabo en la fecha programada.

Si no asiste a la audiencia y el resultado no es a su favor, puede solicitar la reapertura de su caso. Solicítele por escrito con anticipación dentro de lapso de tiempo razonable. Se llevará a cabo una nueva audiencia con motivo de decidir si usted tuvo un motivo justificado por el cual no asistió a la audiencia y si se le permitirá reabrir su caso. Si hubo audiencias previas en las cuales se presentó testimonio y usted no compareció, le recomendamos examinar esas audiencias antes de la próxima audiencia imparcial programada. Comuníquese con la oficina de audiencias imparciales señalada en esta notificación para hacer los arreglos necesarios.

AUDIENCIAS POR TELÉFONO

Si se le ha ordenado comparecer a esta audiencia por teléfono, un teléfono de red fija es preferible. El teléfono del juez es de uso limitado. Retire todo bloqueo de su teléfono para que la llamada del juez a la hora de la audiencia pueda pasar sin ningún problema. Verifique que su número directo de teléfono y extensión aparecen en la Notificación de la Audiencia. Si el número de teléfono o extensión están incorrectos, comuníquese inmediatamente con esta oficina por teléfono o por fax.

INTÉRPRETES

Si usted registró su Reclamación de Seguro por Desempleo en un idioma extranjero, se le suministrará automáticamente un intérprete en la audiencia. Si su reclamación fue hecha en inglés pero necesita ayuda para hablar o entender inglés, debe solicitar que se le suministre un intérprete en la audiencia. Marque el número de teléfono indicado en la primera página de esta notificación lo antes posible y solicite un intérprete.

CONTINUE REPORTANDO SEMANALMENTE

Si usted continúa desempleado y cobrando beneficios por desempleo, usted debe continuar reportando semanalmente los periodos de desempleo tal como se le indicó cuando registró su reclamación de beneficios.

Please look on the next page for additional information.

Page

Sírvase pasar a la siguiente página para obtener información

6

adicional.

AB-666 (07/13)